Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

Contrat de Licence du Progiciel FuturMaster et de Fourniture de Services – REC-PURCH-3314

Entre :

FuturMaster France, une société par actions simplifiée de droit français, au capital de 1 201 000 euros, ayant son siège social 1 cours de l'Ile Seguin à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 834 285 637, représentée par Monsieur Yacine Zeroual, CEO
Ci-après dénommée « **FuturMaster** » ou « Prestataire »

Et :

LYNRED, société par actions simplifiée, au capital de 22 5000 000 euros, dont le siège social est situé 364 route de valence, 38120 Veurey-Voroize, immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 334 835 709, représentée par Monsieur Patrice Gleizes, Directeur des Achats et de la Supply Chain,

Ci-après dénommée le « **Client** » ou « **LYNRED** »

FuturMaster et le Client sont ci-après dénommées collectivement les « **Parties** » et individuellement une « **Partie** ».

Il a tout d'abord été exposé ce qui suit :

(A) FuturMaster est l'éditeur et propriétaire de progiciels destinés à l'optimisation des processus de Supply Chain Planning. Le Prestataire a déclaré être un professionnel expérimenté dans le domaine de l'édition, la distribution et l'intégration de solutions informatiques, disposant des moyens et de la compétence nécessaire, à la réalisation des Prestations conformément au présent Contrat et aux diverses présentations effectuées.

(B) LYNRED est une société spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de détecteurs infrarouges destinés au marché civil ou au marché militaire.

(C) FuturMaster a mis à la disposition du Client les informations lui permettant de prendre connaissance des caractéristiques du progiciel, dont les fonctionnalités sont décrites en Annexe C du présent contrat (le « **Progiciel** »), des services de maintenance (la « **Maintenance** ») et des services afférents au progiciel (les « **Services Associés** »), proposés par FurturMaster. FuturMaster a également fourni au Client, suite à la demande expresse de ce dernier, toute information technique supplémentaire, notamment sur le système de gestion de base de données, le système d'exploitation, le matériel, l'assistance.

(D) Dans ces circonstances, et après discussions, les Parties ont convenu de conclure le présent contrat afin de définir les conditions juridiques, financières et opérationnelles suivant lesquelles FuturMaster concède au Client un droit d'utilisation du Progiciel, et fournit au Client la Maintenance et les Services Associés ainsi que, le cas échéant, un Logiciel Tiers qui pourra être utilisé par le Client dans les conditions de licence prévues par son éditeur.

(E) La confirmation par le Prestataire de sa capacité à répondre et à satisfaire les besoins du Client notamment en termes d'obligation de résultat, de niveaux de services, de confidentialité et de sécurité constituent des qualités essentielles des Prestations attendues du Prestataire sans lesquelles le Client n'aurait pas contracté.

Paraphe YZ Paraphe PG

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

Cela étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Définitions

Tous les termes figurant en majuscule dans le présent Contrat auront la signification qui leur est donnée ci-après :

« Annexe » : tout document annexe joint aux présentes Conditions Générales ou aux Conditions Particulières, ainsi que toute annexe ou cahier des charges dûment signé par chacune des Parties postérieurement à la Date Effective, se rapportant et faisant partie intégrante du Contrat.

« Configuration » : l'ensemble des matériels, systèmes d'exploitation, tout réseau de communication, système de gestion de base de données, et plus généralement le système d'information du Client au sein duquel le Progiciel est prévu pour être installé, et tout autre logiciel tiers, y compris notamment les middlewares, telle que cette Configuration est décrite en Annexe D.

« Conditions Particulières » : les conditions spécifiques annexées aux présentes conditions générales et qui en font partie intégrante. Les Conditions Particulières définissent notamment le ou les Progiciel(s), objet de la licence d'utilisation consentie au Client, le nombre d'utilisateurs autorisés, le Périmètre d'Utilisation, le montant de la Souscription, et toutes autres dispositions particulières convenues entre les Parties.

« Contrat » : l'ensemble formé par les présentes conditions générales de licence et de fourniture de services, les Conditions Particulières, et leurs Annexes ainsi que leurs avenants éventuels tels que conclus conformément à l'Article 20 ci-après.

« Date Effective » : la date de signature du présent Contrat.

« Documentation » : la documentation utilisateur et la documentation technique, en format électronique ou papier, sur support physique tel que CD ROM ou en ligne, remise au Client décrivant les fonctionnalités et/ou les instructions d'utilisation standard de FuturMaster, ainsi que tout complément et/ou mise à jour et/ou toute partie de ladite documentation.

« Logiciel(s) Tiers » : les logiciels édités et/ou commercialisés par des tiers, intégrés dans le Progiciel ou non intégrés, et dont les conditions d'utilisation et de garantie sont définies par leurs éditeurs respectifs.

« Maintenance » : les services de maintenance décrits dans les Conditions Particulières et l'Annexe B.

« Matériel » désigne l'ensemble des équipements, systèmes d'exploitation, tout réseau de communication appartenant au Client nécessaire à l'utilisation du Progiciel.

Paraphe YZ Paraphe PG

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

« Mises à Jour » : toute nouvelle version, correction ou patch temporaire du Progiciel fournie, si elle est disponible, par FuturMaster à ses clients bénéficiant de la Maintenance. Les Mises à Jour ne comprennent pas les produits, éléments et/ou modules qui sont commercialisés séparément par FuturMaster pour une utilisation complémentaire spécifique.

« Périmètre d'Utilisation » : l'étendue des droits d'utilisation du Progiciel concédé au Client, telle qu'identifiée dans les Conditions Particulières (Annexe A.1), et limitée par le nombre de licence du Progiciel, le nombre d'utilisateurs autorisés en accès simultanés, et le Territoire au sein duquel ces accès simultanés peuvent être utilisés par le Client ou ces Sociétés Affiliées.

« Progiciel » : la version standard du progiciel FuturMaster tel que décrit en Annexe C, sa Documentation, ses Mises à Jour, et toutes leurs copies, adaptations et modifications, en ce inclus toute partie de chacun de ces éléments, dont un droit d'utilisation est concédé au Client en code objet dans le cadre du Contrat.

« Souscription » : la redevance devant être payée par le Client conformément à l'Article 7 ci-après, en contrepartie du droit d'utilisation du Progiciel, telle que définie dans les Conditions Particulières.

« Services Associés » : les services professionnels, tels que les services d'intégration, d'installation de paramétrage, et/ou de consulting, relatifs au Progiciel et fournis par FuturMaster, tels que décrits dans les Conditions Particulières ou dans une Annexe au présent Contrat.

« Société Affiliée » : toute société qui, à ce jour ou ultérieurement (i) contrôle l'une des Parties, ou (ii) est contrôlée par l'une des Parties, ou (iii) est également contrôlée par toute société visée au (i) ci-dessus. "Contrôler" une société signifie posséder, directement ou indirectement, plus de cinquante pour cent (50 %) des actions ou des parts de ladite société ou la majorité des droits de vote. La société qui ne satisfait plus aux conditions de la présente définition cesse de plein droit d'être considérée comme une Société Affiliée de l'une des Parties.

« Site » : les lieux identifiés d'une même entité juridique où sont installés des ordinateurs devant utiliser le Progiciel. La liste des Sites sur lesquels sont installés le Progiciel est établie en Annexe B – Descriptif de Maintenance.

« Territoire » : la zone géographique définie dans les Conditions Particulières dans lesquelles le Client se voit concéder le droit d'utiliser le Progiciel ou à défaut la France.

Article 2 – Ordre de priorité des documents contractuels

Les documents contractuels sont classés selon un ordre de priorité décroissant :

- le présent document (le Contrat) et ses avenants éventuels composé des annexes dans leur ordre de numérotation :

  Annexe A.1 : Conditions Particulières de Licence et de Maintenance

  Annexe A.2 : Conditions Particulières des Services Associés

  Annexe B : Descriptif de la Maintenance

  Annexe C : Fonctionnalités du Progiciel FuturMaster

  Annexe D : Configuration du Client recommandée

Paraphe YZ Paraphe PG

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

Annexe E : SOW (Statement Of Work)

- La Commande n°141200
- Propositions techniques et financières du prestataire référencées : 3994 et 3995
- Cahier des charges référencé « REC-SCM-135 V.2.0 »
- Les Conditions Générales d'Achats LYNRED (PRO-PURCH-30) incluant la Charte Achats Responsables référencée (REC-LEG-20)

En cas de contradiction entre une ou plusieurs stipulations figurant dans l'un quelconque des documents précités, le document de rang supérieur prévaudra. En outre, en cas de contradiction entre plusieurs versions d'un même document, la version la plus récente prévaudra sauf à ce que le dernier en date ait clairement vocation à être complémentaire du précédent. Toute modification de l'un quelconque des documents mentionnés ci-dessous devra faire l'objet d'un avenant écrit et signé par les Parties.

Article 3 – Licence du Progiciel

2.1 **Etendue du droit d'utilisation du Progiciel accordé au Client**

FuturMaster accorde au Client un droit d'utilisation du Progiciel, de la Documentation associée et de tout produit résultant des Services Associés fournis par FuturMaster dans le cadre du Contrat, pour la durée de leur protection par le droit d'auteur en France. Ce droit d'utilisation est consenti au Client (i) à titre non exclusif, incessible et non-transmissible, (ii) pour ses seules opérations informatiques internes, et (iii) pour traiter les données qui lui sont propres dans sa Configuration, sur le Site, et dans la limite du Périmètre d'Utilisation et du Territoire définis dans les Conditions Particulières.

Le Client est autorisé à utiliser le Progiciel dans le Territoire pour son propre compte et pour le compte de ses Sociétés Affiliées. Les Sociétés Affiliées sont également autorisées à utiliser le Progiciel pour leur propre compte sous réserve des conditions visées au paragraphe précédent et des conditions expresses suivantes :

- le Client s'engage à porter à connaissance de chacune de ses Sociétés Affiliées l'ensemble des dispositions du Contrat et, plus particulièrement, les obligations qui lui incombent en tant qu'Utilisateur;
- le Client reste entièrement et seul responsable vis à vis de FuturMaster du paiement de sa Souscription

étant expressément convenu que le Client est et demeure exclusivement et entièrement responsable vis à vis de FuturMaster du respect du Contrat par l'ensemble de ses Sociétés Affiliées.

2.2 **Délivrance du Progiciel et des Services**

FuturMaster s'engage à fournir au Client une copie du Progiciel et de la Documentation par Serveur ou CPU selon le cas, à l'adresse du Site dans les meilleurs délais après la signature du Contrat. Le Client assumera le risque de toute perte ou de dommage du Progiciel et à la Documentation à compter de leur expédition par FuturMaster au lieu de destination fixé par le Client. La mise en production du Progiciel par le Client vaut recette sans réserve.

Le droit d'utilisation est concédé au Client au profit de la seule version exécutable – code objet - du Progiciel.

Le droit d'utilisation concédé par FuturMaster au Client s'applique aux Mises à Jour et aux versions nouvelles ou améliorées du Progiciel fournies par FuturMaster dans le cadre des Services de Support/Maintenance.

Le Client pourra transférer le Progiciel d'une Configuration à une autre sans complément de Souscription conformément à l'Annexe D, mais devra en informer par écrit FuturMaster dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date d'un tel transfert. Le Client sera seul responsable de toutes dépenses, redevances et coûts éventuels des outils de migration ou logiciels tiers qui seraient nécessaires pour sa nouvelle Configuration. Le Client s'engage à ne plus utiliser le Progiciel dans le cadre de sa précédente Configuration, et à supprimer le Progiciel de cette Configuration.

Les livrables documentaires en format papier, tels que les études ou les rapports, fournis dans le cadre des Services Associés seront délivrés au Client dans un format électronique.

2.3 **Droits du Client**

Le Client dispose du droit de faire une seule copie du Progiciel et seulement à des fins de test, d'archivage, de sauvegarde inactive,

Paraphe YZ Paraphe PG

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

ou pour la mise en œuvre de procédures de restauration au sein de son système d'information, et de faire un nombre raisonnable de copies de la Documentation pour les seuls besoins de l'utilisation du Progiciel suivant les conditions fixées par les présentes. Toute autre utilisation, copie ou reproduction du Progiciel ou de la Documentation est interdite et est susceptible de constituer une contrefaçon, pouvant faire l'objet du paiement de Redevances de Licence complémentaire et/ou de poursuites judiciaires et dommages-intérêts. Le Client reconnaît que le respect par ses soins des conditions d'utilisation du Progiciel est une condition déterminante du consentement de FuturMaster pour la licence consentie au titre du Contrat.

2.4 **Engagements du Client et exclusions applicables au Progiciel**

Le Client s'interdit d'adapter, d'arranger, de modifier le Progiciel ou encore de créer des œuvres composites ou dérivées à partir du Progiciel, de quelque manière que ce soit, conformément et dans la limite des dispositions légales applicables (en particulier, l'article L 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle).

Le Client s'interdit, en outre, de décompiler et de désassembler le Progiciel, de pratiquer l'ingénierie inverse ou de tenter d'obtenir ou reconstituer les codes source, les algorithmes, les formats des fichiers ou les interfaces de programmation, de quelque manière que ce soit. Si le Client souhaite interfacer le Progiciel avec d'autres programmes d'ordinateur conçus de manière indépendante, il s'engage à demander au préalable à FuturMaster l'ensemble des informations lui permettant d'assurer l'interopérabilité de ses programmes avec le Progiciel.

Le Progiciel peut être transféré temporairement pour utilisation sur un matériel de remplacement autre que le matériel faisant partie de la Configuration, si ce dernier venait à ne pas fonctionner normalement, sous réserve d'en avertir FuturMaster au préalable et par écrit. Tout autre transfert vers du matériel informatique autre que le matériel ou toute utilisation du Progiciel avec un système d'exploitation autre que celui de la Configuration, ne se fera que sous réserve de l'accord préalable et écrit de FuturMaster et du paiement des sommes correspondantes à ce transfert selon les barèmes de FuturMaster en vigueur.

Le Client s'interdit, enfin, d'utiliser le Progiciel et/ou la Documentation en temps partagé, pour la fourniture de toute prestation de service de nature informatique ou comptable par ou auprès d'entité ou prestataire tiers ou, plus généralement, permettre l'utilisation du Progiciel ou de la Documentation par tout tiers sauf les Sociétés Affiliées , y compris en cas d'infogérance.

Article 4 - obligation du Prestataire

Le Prestataire est soumis à une obligation générale d'information, quelles que soient les compétences ou les connaissances du Client dans le domaine concerné. Il s'engage en conséquence à conseiller et mettre en garde celui-ci pendant l'exécution du Contrat afin que ce dernier puisse atteindre ses objectifs dans les meilleures conditions.

A ce titre, le Prestataire doit notamment :

- Conseiller et mettre en garde par écrit le Client sur les risques de toute natures liés au Progiciel ;
- Indiquer par écrit les conditions de compatibilité ou d'incompatibilité du Progiciel avec tout autre matériel, logiciel et/ou système informatique qu'il soit ou non fourni par lui ;
- Conseiller par écrit le Client sur tout choix ou toute demande effectuée par celui-ci, dont le Prestataire serait avisé et qui pourrait affecter l'utilisation et l'exploitation de la Solution ou avoir une incidence sur ses conditions d'utilisation (du point de vue technique, fonctionnel, financier, etc.) ;
- Alerter par écrit de manière motivée le Client sur tout évènement dont le Prestataire a connaissance, pouvant affecter le Progiciel et/ou les engagements des Parties, y compris si cet évènement est imputable au Client, lorsque le Prestataire en a connaissance ;
- Proposer par écrit au Client tout complément ou toute amélioration du Progiciel, de ses fonctionnalités, de ses performances et des méthodes et règles adoptées prévues qui lui sembleraient souhaitables de prévoir pour l'atteinte des objectifs du Client ;
- Signaler par écrit, de manière générale, au Client tous les éléments de nature à compromettre la bonne exécution du Contrat ;

Pour la mise en place du Progiciel et sa maintenance, le Prestataire affectera du personnel qualifié et en assurera sa pérennité. Le Prestataire s'engage également à prévenir le Client de ces absences et à pourvoir à leur remplacement.

Paraphe YZ Paraphe

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

Article 5 - obligation du Client

FuturMaster a mis à la disposition du Client les informations lui permettant de prendre connaissance des caractéristiques et fonctionnalités du Progiciel, telles que décrites en Annexe C du Contrat, de la Maintenance et des Services Associés. FuturMaster a fourni au Client des informations techniques, notamment sur le système de gestion de base de données, le système d'exploitation, le matériel. Le Client reconnait avoir vérifié l'adéquation de la proposition du Prestataire à ses besoins tels qu'exprimés dans le Cahier des Charges du Progiciel et des Logiciels Tiers, de la Maintenance, et des Services Associés, et la compatibilité et l'adaptation du Progiciel, des Logiciels Tiers, de la Maintenance, et des Services Associés avec les éléments, matériel et logiciel, de son système d'information et de sa Configuration.

FuturMaster a recommandé au Client que ce dernier dispose bien de toutes les ressources nécessaires en interne et que les utilisateurs recevront une formation appropriée dans la mesure où l'introduction de nouveaux outils informatiques dans une entreprise exige une préparation des structures, de l'organisation du travail et des utilisateurs.

Chacune des Parties s'engage à coopérer ensemble de manière active et permanente en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations au titre du Contrat.. Constitue notamment une obligation essentielle et déterminante à la charge du Client, l'obligation d'exprimer clairement ses besoins et ses contraintes, afin notamment d'établir précisément le périmètre d'installation du Progiciel dans les conditions convenues dans le cadre du Contrat. Constitue également une obligation déterminante à la charge de FuturMaster, une réponse précise et complète sur le périmètre d'installation en tant que professionnel du domaine.

Le Client reconnaît et accepte de fournir, à ses frais exclusifs et dans le délai demandé par FuturMaster pour les besoins d'exécution du calendrier d'installation, les moyens que FuturMaster pourrait demander pour la bonne exécution du Contrat tels que convenus dans le Contrat. A cet effet, le Client devra et de manière exhaustive :

- mettre à disposition de FuturMaster des ordinateurs et un espace de travail; et
- mettre en place les procédures adéquates de sauvegarde, de sécurité et de contrôle de virus sur les moyens informatiques qu'il met à la disposition de FuturMaster.

Le Client s'engage à fournir sur demande de Futur Master et avec explicitation si besoin à FuturMaster, à ses frais dans un délai compatible avec le calendrier d'installation estimé, toutes informations et tous documents nécessaires à l'exécution du Contrat. En conséquence, si des pertes, dommages ou déficiences dans la Maintenance et/ou les Services Associés fournies par FuturMaster résultaient d'informations ou de documents inexacts, fournis par le Client, la responsabilité de FuturMaster ne pourrait pas être retenue.

Le Client déclare conserver le contrôle, la direction et la coordination du projet d'installation et d'utilisation du Progiciel et des Services Associés. Il s'engage à désigner un responsable de projet. Le Client s'engage à ne pas retarder les éventuelles validations requises et d'une manière générale à informer FuturMaster de tout événement susceptible de retarder ou de compromettre l'exécution des installations du Progiciel, telle que convenue par les Parties.

Article 6 – Propriété Intellectuelle

Le Contrat n'entraîne le transfert d'aucun droit de propriété au profit du Client. Le Progiciel, les Logiciels Tiers et tout produit résultant des Services Associés fournis par FuturMaster dans le cadre du Contrat restent la propriété de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. En conséquence, le Client reconnaît et accepte que FuturMaster est titulaire de tous les droits sur toute copie, traduction, modification, adaptation ou application du Progiciel qui pourront être créés par FuturMaster ou le Client, y compris toute amélioration ou développement du Progiciel.

Le Client s'engage à ne pas porter atteinte directement ou indirectement par l'intermédiaire de toute autre personne, aux droits de propriété intellectuelle de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. Le Client s'engage à prendre à l'égard de son personnel et/ou de toute tierce personne qui aurait légitimement accès au Progiciel suite à l'autorisation de FuturMaster, toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. En outre, le Client s'interdit de supprimer ou modifier les mentions de la titularité des droits de propriété intellectuelle ou toute autre mention de propriété de FuturMaster apparaissant sur le Progiciel ou sur la Documentation, et s'engage à reproduire et faire apparaître les mêmes mentions sur toute copie complète ou partielle du Progiciel ou de sa Documentation qu'il aura réalisé.

Le Client quant à lui reste propriétaire de l'ensemble des Données et informations transmises ou créées par lui dans le cadre de l'exécution du Contrat.

Le Prestataire s'engage, par ailleurs, à informer, sans délai, le Client de toute édition d'une nouvelle version ou mise à jour du Progiciel et a indiqué comment obtenir cette nouvelle version.

Paraphe YZ Paraphe PG

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

Article 7 – Garantie

7.1 Conformité du Progiciel

FuturMaster garantit au Client que :

- le Progiciel fonctionnera de manière conforme à sa Documentation pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de l'installation du Progiciel (PV d'installation) la « **Période de Garantie** ») ;
- le support physique sur lequel le Progiciel est fourni est exempt de tout défaut de fabrication pendant une durée équivalente à la Période de Garantie.
- Le paramétrage du Progiciel sera réalisé conformément aux Spécifications Fonctionnelles, telles que définies dans l'Annexe E SOW, pendant une durée de 30 jours à partir de la date de mise en production.

En cas d'anomalie, d'erreur ou de défaillance du Progiciel empêchant l'exécution de tout ou partie des fonctionnalités prévues dans la Documentation, FuturMaster s'engage, à son choix, à corriger ou remplacer le Progiciel défaillant par une copie conforme de celui-ci, et ce, dans un délai conforme à l'Annexe B. Maintenance. FuturMaster s'engage à effectuer la correction ou le remplacement du Progiciel à la condition toutefois que le Client (i) ait notifié FuturMaster de l'anomalie, erreur ou défaillance du Progiciel pendant la Période de Garantie, (ii) n'ai pas fait procéder à des modifications du Progiciel par toute entité autre que FuturMaster, et (iii) ait installé toutes les Mises à Jour qui lui ont été fournies par FuturMaster. Pour que FuturMaster soit en mesure de procéder aux corrections nécessaires, le Client s'engage à lui fournir la description et toutes les informations qu'il a en sa possession et nécessaires à l'identification de ladite anomalie, erreur ou défaillance.

Futur Master fournira à LYNRED un rapport détaillé dans l'hypothèse où une toute anomalie ne pourrait être corrigée et proposera une solution de contournement pendant la durée d'indisponibilité du Progiciel.

7.2 Garantie de performance et de non-régression

Le Prestataire garantit le maintien et la non-dégradation des performances et des fonctionnalités dans le temps du progiciel.

7.3 - Garantie de compatibilité

Le Prestataire garantit la compatibilité entre eux des différents éléments du progiciel (FuturMaster CoreApplication Serveur, FuturMasterDemandPlanning, FuturMasterFull Use, FuturMaster collaborative Use, FuturMaster Viewer Use, FuturMaster IT Use).

De même, le Prestataire garantit la compatibilité du Progiciel avec le système d'information existant du Client comme communiqué au Prestataire par celui-ci, ce qui constitue un élément déterminant du consentement du Client à contractualiser avec le Prestataire.

Le Prestataire garantit la compatibilité ascendante des versions successives du Progiciel entre elles pendant une durée de 10 années à compter de la Date Effective.

7.4 Garantie de contrefaçon et de jouissance paisible du Progiciel

Le Prestataire garantit au Client qu'il est titulaire des droits d'auteur sur le Progiciel.

A ce titre, FuturMaster garantit le Client contre toute action, réclamation, revendication ou opposition ayant pour fondement le fait que l'utilisation du Progiciel par le Client, dans le cadre du Contrat, enfreint, sur le Territoire, les droits de propriété intellectuelle dont un tiers serait titulaire et/ou serait susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale ou parasitaire.

La présente garantie est accordée par FuturMaster sous condition toutefois que :

- FuturMaster soit informée dans les meilleurs délais, plainte ou recours de la part d'un tiers alléguant d'une contrefaçon par le Progiciel de ses droits de propriété intellectuelle (le "**Tiers**") ;
- FuturMaster soit en mesure d'assurer discrétionnairement la défense du Client contre ladite menace, plainte ou recours si le Client après concertation a préalablement choisi de ne pas intervenir ; et
- Dans le cas où le client choisi de ne pas intervenir, le Client apporte son assistance et permette à FuturMaster d'assumer seule le contrôle de toute négociation avec le Tiers en vue de conclure une transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil.

Le Client s'interdit de répondre seul à la réclamation, plainte ou recours, et/ou à conduire seul la défense judiciaire du litige diligenté contre lui par le Tiers ou de discuter ou conclure quelconque arrangement ou transaction avec le Tiers, et s'engage, s'il est mis en cause directement, à informer FuturMaster et à se concerter avec cette dernière dans les conditions prévues par le présent article.

Paraphe YZ Paraphe

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

Suite à la réclamation, plainte ou recours du Tiers, FuturMaster pourra, sous réserve des conditions visées ci-dessus, à son choix exclusif et à ses frais :

- soit modifier le Progiciel afin qu'il ne soit pas contrefaisant tout en présentant des fonctionnalités similaires,
- soit obtenir au profit du Client le droit de continuer à utiliser le Progiciel prétendument contrefaisant,
- soit fournir au Client un logiciel aux fonctionnalités et aux performances substantiellement similaires,

Dans l'hypothèse de la conclusion d'une transaction dont le montant serait convenu entre FuturMaster et le Tiers, FuturMaster prendra à sa charge l'intégralité des montants à verser par le Client au Tiers.

La présente garantie d'éviction consentie par FuturMaster ne s'applique au Progiciel :

- qui ont fait l'objet d'une modification par le Client, après délivrance par FuturMaster et par un tiers prestataire ;
- dont l'utilisation est combinée à des logiciels tiers, Matériels ou Systèmes d'Exploitation autre que ceux définis en Annexe, lorsque la prétendue contrefaçon est relative à une telle combinaison ;
- qui sont toujours utilisés par le Client malgré la conclusion d'une transaction, ou la signification d'une décision de justice ayant autorité de chose jugée ou à défaut de mise en œuvre par le Client des modifications mise en place par FuturMaster permettant d'écarter la qualification de contrefaçon ;

qui sont utilisés par le Client quand la contrefaçon découle d'un manquement au strict respect des dispositions du Contrat par le Client.
Sans pouvoir prétendre à une limitation de sa responsabilité, le Prestataire prendra à sa charge tous dommages et intérêts en principal et intérêts auxquels pourrait être condamné le Client par une décision de justice exécutoire, ainsi que tous frais de toute nature engagés par le Client pour assurer sa défense contre toutes réclamations, oppositions ou revendications de Tiers, en ce compris les frais d'avocat.
En cas de contrefaçon jugée imputable à une mauvaise utilisation du fait du Client ayant pour conséquence le prononcé d'une décision de justice à l'encontre de FuturMaster, le Client s'engage à indemniser FuturMaster de toutes les conséquences financières résultant de ladite condamnation et, plus particulièrement, de tous dommages-intérêts en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, et des frais et honoraires d'avocats.

Les garanties consenties par FuturMaster dans le cadre du présent Article 5 ne s'appliquent pas aux Logiciels Tiers. Les éventuelles garanties applicables aux Logiciels Tiers sont concédées par leurs éditeurs respectifs, selon les conditions générales standard de ces derniers.

Paraphe YZ Paraphe

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

Article 8 – Maintenance – Services Associés

FuturMaster fournira au Client les services standard de Maintenance décrits en Annexe B en contrepartie du seul paiement de la Souscription annuelle. La Maintenance sera délivrée à partir de la date d'expiration de la Période de Garantie pour la Période de Maintenance définie dans les Conditions Particulières ou l'Annexe B.

FuturMaster délivrera au Client les Services Associés définis en Annexe A.2 suivant le Prix convenu dans cette Annexe ou dans les Conditions Particulières.

Dans le cas où le Prestataire se verrait contraint d'arrêter la Maintenance de la version du Progiciel utilisée par le Client, il s'engage à en avertir le Client au moins un (1) an à l'avance et faire tous ses efforts pour trouver une solution acceptable pour le Client sans frais supplémentaires pour le Client. Ce changement n'étant pas de nature à remettre en cause l'équilibre économique du présent Contrat.
Une décision unilatérale de mettre fin à la maintenance sera considérée comme un manquement du Prestataire et une cause de résiliation du Contrat.

Tous les délais d'intervention au titre de la Maintenance sont impératifs et soumis à pénalités.

Article 9 – Souscription – Prix des Services Associés - Paiement

9.1 Souscription – Prix des Services Associés

Le Client s'engage à payer à FuturMaster la Souscription Futurmaster, en contrepartie du droit d'utilisation du Progiciel et de la Documentation conformément aux dispositions convenues dans les Conditions Particulières et en contrepartie de la fourniture par FuturMaster de la Maintenance.

Le montant du Service pourra être ajusté par FuturMaster proportionnellement par rapport à toute extension par le Client du Périmètre d'Utilisation. Le Client s'engage à payer à FuturMaster le prix des Services Associés défini dans les Conditions Particulières ou l'Annexe applicable. Sous réserve de mentions expresses différentes convenues entre les Parties, les Services Associés fournis sont facturés sur la base du temps passé et des dépenses engagées par FuturMaster pour la réalisation des Services Associés.

9.2 Facturation – Paiement

Toutes les sommes dues au titre du Contrat sont indiquées hors TVA ou toutes taxes applicables, lesquelles sont à la charge du Client.

Le Client s'engage à payer toutes les factures de FuturMaster dans un délai maximal de 45 jours à compter de la date de facture et sans retenue. Le respect de la date de paiement de chaque facture est une obligation essentielle du Client. En conséquence, en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, FuturMaster pourra appliquer après mise en demeure un intérêt de retard.

Article 10 – Communication - Audit

FuturMaster pourra à ses frais exclusifs, en outre, contrôler, au maximum une fois par période de 12 mois consécutifs, pendant les heures ouvrables et sous réserve d'un préavis écrit, les registres et systèmes du Client afin de vérifier que celui-ci utilise le Progiciel dans la limite du Périmètre d'Utilisation tel que convenu dans les Conditions Particulières et dans les limites des mesures de sécurité applicables au Client. Le Client autorisera ces opérations d'audit au plus tard dans les 10 jours de la demande de FuturMaster. Si le rapport ou le contrôle effectué par FuturMaster révèle que le Client utilise le Progiciel au-delà dudit Périmètre d'Utilisation, le Client devra payer dans les meilleurs délais à FuturMaster souscription additionnelle correspondant à l'extension d'utilisation par le Client, suivant les tarifs communiqués à la Date Effective du Contrat.

Le Client s'engage à informer le Prestataire de toute opération de contrôle ou d'audit un (1) mois à l'avance (sauf évènement nécessitant une intervention à plus bref délai) par le biais d'un courrier qui en précise les dates, la durée, l'heure et le périmètre contrôlé et ainsi que la composition de l'équipe de contrôle.

Paraphe YZ Paraphe PG

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

Le Prestataire s'engage à faciliter le bon déroulement de la mission, en donnant aux contrôleurs ou auditeurs (ou à leurs mandataires, en ce compris les commissaires aux comptes) un accès aux locaux, aux documents, informations et personnes, sans pouvoir opposer le secret professionnel. Les contrôleurs ou auditeurs ne devront toutefois pas perturber l'activité du Prestataire ni la fourniture des Prestations au Client.

Les membres de l'équipe d'audit ou de contrôle s'engagent à un strict devoir de réserve et sont tenus au secret professionnel vis-à-vis des Tiers.

En fin de mission, un rapport provisoire de conclusions sera effectué, sur base contradictoire, auprès de la direction du Prestataire. Le Prestataire s'engage à rendre compte par écrit et auprès de l'équipe d'audit ou de contrôle, dans un délai d'un (1) mois suivant la réception du rapport provisoire, de ses observations éventuelles ainsi que des dispositions prises ou planifiées pour mettre en œuvre les préconisations formulées dans le rapport.

A l'issue de la mission, dans un délai maximum de deux (2) mois, le Client communique un rapport définitif incluant les plans d'action de remédiation aux défauts constatés.

En cas de sous-traitance autorisée conformément à l'article « Sous-traitance » par le Prestataire, le Prestataire s'engage à faire figurer les obligations visées à cet article dans le contrat le liant au sous-traitant, afin que ce dernier coopère et permette l'accès au Client, ses mandataires, ses commissaires aux comptes, aux informations relatives aux actions du sous-traitant concourant à l'exécution du Contrat, le cas échéant dans les locaux du sous-traitant autorisé.

En cas de non-respect de l'une des obligations prévues au présent article, le Client pourra résilier de plein droit le Contrat, avec effet immédiat, et sans préjudice des éventuels dommages et intérêts auxquels il pourrait prétendre, en le notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception au Prestataire. En outre, le Prestataire reconnaît que, si du fait de la réticence de ce dernier, le Client ne peut satisfaire à ses obligations au titre d'une procédure de contrôle, le Client serait susceptible de faire l'objet de poursuites et encourrait, à ce titre, de lourdes sanctions de la part de l'autorité régulatrice.

Article 11 – Obligations de confidentialité réciproques

Il est convenu entre les Parties que les informations échangées à l'occasion de l'exécution du présent Contrat sont des informations confidentielles notamment toutes les données intégrées au progiciel et tout document remis par l'une ou l'autre des Parties à l'autre Partie en application du présent Contrat (ci-après dénommées « Informations Confidentielles »).
Les Parties conviennent que l'intégralité des stipulations de l'accord de confidentialité en date du 29/10/2024 et référencé REC-PURCH-2704 (ci-après l'« Accord ») sont applicables au présent Contrat et demeure en vigueur et de plein effet pour la durée du Contrat et ce nonobstant toute clause contraire contenue dans l'Accord. En outre, et conformément aux termes de l'Accord, les obligations de confidentialité qu'il stipule perdureront pour une durée de 5 ans à compter de son extinction.

Sous réserve des dispositions ci-dessus, et en contrepartie de la relation commerciale établie entre les Parties, FuturMaster est expressément autorisé par le Client au titre des présentes à faire état de la relation établie par le Contrat comme référence auprès de ses clients et prospects sans divulguer d'autres informations et de faire usage des signes distinctifs (marque, logo) du Client à cet effet conformément à sa charte graphique.

Article 12 –Responsabilité

Les obligations incombant à FuturMaster au titre du Contrat sont des obligations de moyens à l'exception des obligations de niveaux de services fixés en Annexe B. FuturMaster s'engage à exécuter ses obligations avec tout le professionnalisme requis et ce conformément aux règles de l'art communément acceptées.

FuturMaster ne sera tenue que de la réparation des conséquences pécuniaires des dommages directs causés par son fait dans le cadre de l'exécution du Contrat (comprenant et s'en s'y limiter la perte des données du fait de l'intervention du Prestataire sur le Matériel).

FuturMaster ne saurait en aucune circonstance encourir de responsabilité au titre des dommages indirects matériels ou immatériels, ou imprévisibles au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code Civil, occasionnés dans le cadre de l'exécution du Contrat, ni de la perte des données ou des dommages causés aux enregistrements ou aux données du Client (lorsqu'il ne s'agit pas d'une intervention du Prestataire). Le Client s'engage à effectuer les sauvegardes de données nécessaires afin de parer à l'éventualité d'une perte ou dommage aux données et s'engage à vérifier que ces sauvegardes sont effectuées de manière régulière.

Paraphe YZ Paraphe

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

Par ailleurs, il est convenu expressément que les pertes de bénéfices, perte de chiffre d'affaires, perte de commandes, perte d'une chance, inexactitude, n'ouvrent pas droit à aucune réparation pour le Client.

Dans l'hypothèse où la responsabilité de FuturMaster serait engagée vis-à-vis du Client dans le cadre du Contrat, le montant total de l'indemnisation à laquelle ce dernier pourrait prétendre sera limité au montant facturé au Client sauf en cas de dommages causés à la personne humaine, de dol ou de faute lourde qui seront indemnisés dans les conditions prévues par le droit commun.

Les limitations et exclusions de responsabilité précisées au présent article sont déterminées par l'équilibre que constituent ensemble l'étendue des obligations de FuturMaster, le prix de la Redevance de Licence, les montants de l'indemnisation que FuturMaster pourrait être amenée à verser au Client en cas de mise en cause de sa responsabilité et les stipulations de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de FuturMaster. Le Client est conscient que les tarifs pratiqués par FuturMaster sont déterminés en fonction de l'existence de cette limitation de responsabilité.

Les présentes dispositions resteront en vigueur même en cas de résolution judiciaire du Contrat.

Article 13 – Assurance

Chacune des Parties déclare et s'engage à maintenir les polices d'assurance nécessaires dans le cadre de ses obligations au titre du Contrat. En particulier, FuturMaster déclare être assuré pour sa responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable pour tous les dommages matériels et immatériels consécutifs à l'exécution des prestations par son personnel ou ses collaborateurs. FuturMaster fournira, sur demande du Client, une attestation d'assurance confirmant les polices d'assurance souscrites chaque année.
Cette obligation d'assurances n'exonère pas le Prestataire de ses responsabilités. Il demeurera redevable des dommages qui lui seraient imputables et dont les conséquences financières ne seraient pas en tout ou partie prises en charge au titre de ses garanties d'assurances et ce, pour quel que motif que ce soit.
Tout manquement par le Prestataire à ses obligations au titre du présent article pourra donner au Client la faculté de résilier le Contrat, dans les conditions décrites à l'article 1 « Résiliation ».

Article 14 –Responsabilité Sociétale de l'Entreprise

14.1. Respect des droits de l'homme et des pratiques sociales

Le Prestataire s'engage à agir contre les violations aux droits de l'homme.

Outre la réglementation sociale nationale, qui lui est applicable, le Prestataire s'engage à respecter la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant,, ainsi que les conventions de l'Organisation Internationale du Travail, notamment en ce qui concerne l'âge minimum et le travail des enfants, la liberté syndicale, le droit d'organisation et de négociation collective, le travail forcé ou obligatoire, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, la discrimination en matière d'emploi et de profession, le temps de travail ainsi que le salaire minimum.

Le Prestataire s'engage à appliquer cette politique sociale dans tous les pays où il est présent et où il a vocation à effectuer les Prestations et à la faire appliquer par ses propres fournisseurs, sous-traitants et distributeurs.

A première demande du Client, le Prestataire fournira à celui-ci un bilan annuel des mesures prises et des actions envisagées dans le domaine permettant de mesurer les progrès accomplis.

14.2. Lutte contre la corruption

Le Prestataire déclare qu'il n'a pas enfreint les lois et règlementations en matière de lutte contre la corruption, que ni lui, ni aucun dirigeant, membre du bureau ou cadre de son entité n'a à sa connaissance fait l'objet de sanctions civiles ou pénales, en France ou à l'étranger, pour violation des lois et règlementations en matière de lutte contre la corruption et qu'aucune enquête ni procédure pouvant aboutir à de telles sanctions n'est actuellement engagée sur ce fondement.

Le Prestataire déclare se conformer et adhérer à (i) la « Charte Ethique de LYNRED », disponible sur le site de LYNRED sur le lien suivant : http://www.lynred.com/company/ethical-guidelines-2/ ; (ii) aux prescriptions de la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption de 1997 et la Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC) de 2003.

Le Prestataire garantit qu'elle n'a accordé et n'accordera, directement ou indirectement, aucun cadeau, paiement, rémunération ou avantage en nature quelconque en vue d'obtenir la conclusion du présent Contrat et généralement d'un quelconque contrat, commande ou engagement.

Le Prestataire informera le Responsable Conformité de LYNRED à l'adresse suivante : lynred.trade.compliance@lynred.com de tout don, cadeau, paiement, rémunération, avantage quelconque, qu'il pourrait être amené, directement ou indirectement, à

Paraphe YZ Paraphe PG

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

offrir à tout salarié, dirigeant ou représentant ou de ses filiales ou à toute personne susceptible d'influencer leur décision dans le cadre de l'exécution des présentes.

En cas de non-respect de la présente clause, LYNRED sera en droit de résilier le présent Contrat, sans préavis ni indemnité au profit du Prestataire, sans préjudice de la réparation due à LYNRED à raison des préjudices en découlant.

14.3. Protection des données a caractère personnel

Les supports informatiques fournis par le Client et tous documents de quelque nature qu'ils soient résultant de leur traitement par le Prestataire restent la propriété du Client.

Les données contenues dans ces supports et ces documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal).

En outre, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (dénommé « le Règlement européen sur la protection des données »).

Les obligations respectives des Parties en matière de traitement des données à caractère personnel sont définies en annexe du Contrat (annexe « Données »).

Par ailleurs, le Prestataire s'engage à exécuter les Prestations exclusivement sur le territoire français, sans aucun transfert de données à caractère personnel en dehors de la France.

Le Client pourra prononcer la résiliation immédiate du Contrat, sans indemnité pour le Prestataire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des stipulations précitées.

Article 15 –Résiliation

Chacune des Parties pourra résilier le Contrat de plein droit dans les cas suivants :

- en cas de manquement grave de l'autre Partie à l'une quelconque de ses obligations essentielles au titre du Contrat et dans un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure restée sans effet sans préjudice des dommages-intérêts que la Partie invoquant le manquement serait en droit de réclamer à l'autre Partie. Dans le cas où la résiliation est motivée par un manquement du Prestataire et que la licence fait l'objet d'une redevance périodique, la résiliation en cours de période contractuelle d'une telle licence entraînera le remboursement par le Prestataire prorata temporis du montant de la redevance correspondant au temps restant à courir entre la date d'effet de la résiliation et la fin de ladite période contractuelle. ;
- en cas de redressement judiciaire, règlement amiable ou liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de l'autre Partie (dans les conditions prévues au livre 6 du Code de Commerce, sous réserve de l'application des dispositions particulières de l'article L 621-28 du Code de Commerce) ou de procédure analogue ou similaire applicable à l'autre Partie ultérieurement ou dans tout autre pays.Dans chacun de ces cas, chaque Partie restituera, dès résiliation du Contrat, à l'autre Partie, tous les éléments appartenant à cette dernière en sa possession et prendra toute mesure nécessaire pour en détruire toute copie, à l'exception d'une seule copie d'archive nécessaire pour répondre à ses obligations légales de nature fiscale et comptable, laquelle copie sera exclusivement utilisée à cette fin.

A l'arrivée du terme du droit d'utilisation, ou à la date de prise d'effet de sa résiliation, le Client s'engage à cesser d'utiliser le Progiciel et la Documentation et à attester de cette cessation par écrit à FuturMaster ; le Client s'engageant en outre à effacer/détruire/supprimer toute copie du Progiciel et de la Documentation ou à les restituer en intégralité à FuturMaster. Toute utilisation, même partielle, du Progiciel et/ou de la Documentation postérieurement au terme contractuel ou à la date d'effet de la résiliation constituerait une contrefaçon des droits de FuturMaster, susceptible de poursuites judiciaires civiles et/ou pénales.

Article 16 –Restitution - Réversibilité

En cas de cessation des relations contractuelles pour quelque cause que ce soit, le Prestataire s'engage dans les conditions ci-après définies à transmettre au client, toutes les données dont il dispose, dans un format plat (notamment CSV, fichiers texte, ou tout autre format simple permettant leur exploitation) sans difficulté, de reprendre ou de faire reprendre l'exécution des prestations fournies par le prestataire et ce, dans les meilleures conditions.

Cet engagement du Prestataire est valable pendant la durée de six (6) mois précédant l'expiration du Contrat, ou en cas de résiliation, pendant le délai nécessaire à la réalisation de la réversibilité et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de prononcé de la résiliation (ci-après « Période de réversibilité »).

Paraphe YZ Paraphe

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

Article 17 –Résiliation pour changement de contrôle

Le Prestataire devra informer le Client de tout changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce (dénommé le « Changement de contrôle ») dont il serait l'objet dans un délai de dix (10) Jours à compter de ce Changement de contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle le Prestataire informe le Client du Changement de contrôle dont il est l'objet, le Client pourra, dans un délai de trois (3) mois, résilier de plein droit le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Prestataire.

Article 18 – Force majeure

Les obligations incombant à l'une ou l'autre des Parties au titre des présentes seront suspendues de plein droit et sans formalité, et sa responsabilité dégagée, en cas de survenance d'un cas de force majeure l'empêchant d'exécuter normalement ses obligations. Il est précisé que sont considérés comme des cas de force majeure tous les évènements au sens de l'article 1218 du Code Civil et la jurisprudence en vigueur, tous événements irrésistibles, ainsi que, sans que cela soit limitatif, les cas suivants : conflits du travail, incendie, inondations, émeutes, troubles publics, perturbations météorologiques, injonction ou restriction d'une autorité gouvernementale, guerre ainsi que la défaillance et/ou le blocage des réseaux de télécommunications ou informatiques ou d'électricité.

La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.

Cependant, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est convenu expressément que les Parties peuvent résilier de plein droit le présent Contrat, si l'événement, défini comme une hypothèse de suspension d'obligations, perdurait au-delà de un (1) mois. Cependant, cette résiliation de plein droit ne pourra avoir lieu que huit (8) jours après la réception d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Contrat serait alors résilié sans dommages et intérêts à la charge des contractants.

Article 19 – Non sollicitation du personnel

Chacune des Parties s'interdit d'approcher ou de solliciter tout membre du personnel de l'autre Partie avec lequel elle aura été en contact dans la perspective de l'engager ou de le faire travailler, que ce soit directement ou indirectement, sans son accord écrit préalable, même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur concerné.

La présente interdiction s'applique pendant toute la durée du présent Contrat et pendant les deux (2) ans qui suivront sa cessation, pour quelque cause qu'elle survienne.

En cas d'infraction à la présente interdiction, la partie défaillante sera tenue de payer immédiatement à l'autre partie, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire d'un montant égal à 12 mois du dernier salaire brut mensuel de la personne sollicitée ou embauchée, majorée de tous les frais de recrutement d'un remplaçant.

Article 20 – Modification - Intégralité

Le Contrat ne pourra être modifié que par voie d'avenant dûment validé et signé par le représentant habilité de chacune des Parties.

Article 21 – Cession – Sous-traitance

Le Client ne pourra céder ses droits ou obligations issues du Contrat sans l'accord préalable et écrit de FuturMaster. Toute cession non autorisée du présent Contrat sera nulle et non avenue.

Le Contrat ne pourra faire l'objet d'une cession totale ou partielle ou d'un transfert par le Prestataire qu'avec l'accord écrit et préalable du Client.

Dans le cas où le Client autorise la cession ou le transfert du Contrat, le Prestataire devra communiquer la totalité des documents à son ayant-droit, qui sera soumis aux mêmes obligations que le Prestataire, y compris pour le montant et les conditions de règlement

Paraphe YZ Paraphe PG

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

Article 22 – Notification

Toute notification ou communication devant ou pouvant être adressée par l'une des Parties à l'autre au titre du présent Contrat doit être délivrée en mains propres ou être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l'adresse de cette Partie spécifiée en-tête du présent Contrat ou à toute autre adresse qui sera communiquée par écrit par cette Partie.

Article 23 – Renonciation

Le fait que l'une des Parties ne revendique pas l'application de l'une quelconque des dispositions du Contrat ou accepte son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra pas être interprété et ne constituera pas une renonciation par cette Partie à son droit de faire appliquer ultérieurement cette disposition ou toute autre disposition du Contrat.

Article 24 – Invalidité – Nullité partielle

La nullité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des stipulations du Contrat n'emportera pas nullité des autres stipulations qui conserveront toute leur force et leur portée. En conséquence, si l'une des clauses du Contrat est ou devient caduque ou nulle, elle sera réputée non écrite et les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour remplacer toute clause caduque ou nulle par une clause nouvelle permettant le maintien de l'équilibre technique et économique du Contrat.

Article 25 – Droit applicable – Juridiction compétente

Le Contrat est soumis au droit français.

Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'exécution du présent Contrat devra être soumis aux dirigeants de chacune des Parties ayant la capacité et le pouvoir de négociation et de conclure des transactions et, si possible, à des personnes d'un niveau hiérarchique supérieur que celui des personnes impliquées dans la gestion quotidienne du Contrat. Chacune des Parties s'engage à se réunir rapidement et, au plus tard, dans les dix (10) jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifiée par l'autre Partie.

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de priver chacune des Parties d'agir devant les juridictions compétentes, à tout moment, en vu de préserver leurs droits liés à l'objet du différend.

Tout litige relatif à la conclusion, l'interprétation, l'exécution ou la cessation du Contrat sera soumis à la compétence exclusive du tribunal compétent du ressort de la Cour d'Appel de Paris, y compris en référé, nonobstant l'appel en garantie ou la pluralité de défendeurs.

Fait à Veurey-Voroize, le 12/10/2025

Pour LYNRED	Pour **FuturMaster**
Monsieur Patrice Gleizes	Monsieur Yacine Zeroual
Directeur des achats et de la supply chain	CEO
Signé par : patrice gleizes E8F01F5962CD460...	Signé par : Yacine ZEROUAL 54CD30E327CC4A9...

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

Licences	Quantité	Prix Unitaire (€HT)	Total (€HT)
FuturMaster Core Application Server	1	2 540 €HT	2 540 €HT
FuturMaster Demand Planning	1	1 790 €HT	1 790 €HT
FuturMaster Full Use *	1	400 €HT	400 €HT
FuturMaster collaborative Use *	10	80 €HT	800 €HT
FuturMaster Viewer Use *	10	10 €HT	100 €HT
FuturMaster IT Use *	1	350 €HT	350 €HT
Loyer mensuel			**5 980 €HT**
Remise Exceptionnelle – Signature avant le 30/07/2025			**-1 480 €HT**
Loyer mensuel			**4 500 €HT**
Remise additionnelle du 01/07/2025 au 30/11/2025			**-4 500 €HT**
Remise additionnelle du 01/12/2025 au 30/11/2028			**- 620 €HT**

** Accès nominatif (utilisateur actif)*

L'engagement est ferme et non révocable pour une durée de soixante (60) mois à compter de la date de signature du contrat.

Les prix mensuels en €HT sur la durée d'engagement ferme sont répartis comme suit :

	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec
2025										0	0	3880
2026	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880
2027	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880
2028	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	4500
2029	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
2030	4500	4500	4500	4500	4500	4500	0	0	0			

La facturation sera annuelle, et commencera à la date de signature du contrat, chaque année à la même date ; selon le plan de facturation suivant :

- **Le 01/10/2025 : 38 800 €HT**
- **Le 01/10/2026 : 46 560 €HT**
- **Le 01/10/2027 : 46 560 €HT**
- **Le 01/10/2028 : 52 760 €HT**
- **Le 01/10/2029 : 40 500 €HT**

Paiement à 45 jours fin de mois à la date de facture.

Paraphe YZ Paraphe PG

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

Annexe A.2 Conditions Particulières des Services Associés

Phase	Durée (Semaine)	FuturMaster (jour)				Lynred (jour)	
		Directeur Projet	Chef Projet Architecte	Consultant	Total	Métier	IT
Cadrage SetUp SaaS	**2**	3	1	0	**4**	1,5	1,5
Analyse	**3**	1	5	2	**8**	4	6
Conception – Phase 1	**10**	3	11	23	**37**	10	3
Conception – Phase 2	**5**	1,5	4,5	9	**15**	**4**	**4**
Intégration	**2**	0	0,5	3	**3,5**	2	4
Tests bout en bout	**2**	0,25	0,5	5	**5,75**	8	3
Go live	**3**	0,25	0,5	4	**4,75**	12	1
Total Jour	**27**	**9**	**23**	**46**	**78**	**41,5**	**21,5**
Taux d'occupation moyen		12%	29%	59%	-	42%	22%
TJM (€HT)		1 450 €HT	1 290 €HT	1 090 €HT	**1 190 €HT**		
TOTAL BRUT (€HT)		**13 050 €HT**	**29 670 €HT**	**50 140 €HT**	**92 860 €HT**		
Remise Exceptionnelle Signature avant le 30/07/2025		-	-	-	**- 10 960 €HT**		
TOTAL NET (€HT)		**-**	**-**	**-**	**81 900 €HT**		

Les frais de déplacement, de séjour et autres frais raisonnables liés à l'exécution des prestations ne sont pas inclus dans le présent devis et seront facturés en supplément, sur justificatifs.

Les prestations seront effectuées en mode régie, avec une équipe dédiée et sous la supervision de FuturMaster.

La facturation des prestations sera effectuée en fin de chaque mois, en fonction des consommations du mois écoulé. Le tarif appliqué sera de 1 050 € HT par jour-homme, en tarif unique.

Paiement à 45 fin de mois à la date de facture.

Paraphe YZ Paraphe PG

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

Annexe B Descriptif de la Maintenance

1. Définitions

Tous les termes figurant en majuscule dans la présente Annexe auront la signification qui leur est donnée ci-après. Les termes dont la première lettre figure en majuscule et non définis ci-après ont, d'un commun accord entre les Parties, la signification qui leur est donnée dans les Conditions Générales.

« **Anomalie** » : toute erreur de conception, ou de réalisation, ou de programmation du Progiciel qui empêche l'utilisation normale de tout ou partie du Progiciel ou provoque un résultat ou une action incorrecte alors que le Progiciel est utilisé conformément aux instructions.

« **Anomalie bloquante** » : Anomalie rendant impossible pour les utilisateurs l'utilisation d'une ou plusieurs fonctionnalités indispensables du Progiciel.

« **Anomalie majeure** » : une Anomalie provoquant des limitations ou restrictions dans l'utilisation d'une ou plusieurs fonctions essentielles d'un ou plusieurs dossiers du Progiciel.

« **Anomalie mineure** » : une Anomalie sans impact significatif sur l'utilisation du Progiciel et/ou des Adaptations.

« **Procédure de correction** » : la procédure de correction des Anomalies.

2. Objet

Le présent Descriptif de Maintenance a pour objet de déterminer les conditions suivant lesquelles FuturMaster assurera au bénéfice du Client les prestations de maintenance corrective et évolutive du Progiciel ci-après décrites. Les prestations de Maintenance décrites ci-après sont mises en œuvre à distance selon des modalités qui sont développées en Annexe B ci-jointe.

Le Client pourra également souscrire, s'il le souhaite, un contrat d'assistance (ci-après « **Contrat d'Assistance Adaptation** ») pour la maintenance des adaptations du Progiciel à son environnement informatique.

3. Durée

La Maintenance est conclue pour une durée déterminée d'un (1) an et prend effet à l'issue de la Période de Garantie prévue aux Conditions Générales. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction par périodes successives d'une (1) année (« **Période Initiale de Maintenance** »), sauf dénonciation de l'une des parties adressée à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois (3) mois avant l'échéance de la période contractuelle en cours.

4. Maintenance corrective

4.1 : Le périmètre de la maintenance corrective

Au titre de la maintenance corrective, FuturMaster prend en charge la correction des Anomalies de toute nature du Progiciel.

Le Client s'engage à communiquer à FuturMaster une description de l'Anomalie suffisamment détaillée pour lui permettre de le reproduire dans ses propres environnements. Dans le cadre de la Procédure de correction, une personne devra être désignée par le Client afin de servir de point de contact au personnel de FuturMaster pendant toute la durée de traitement de l'Anomalie ainsi identifiée. FuturMaster s'assure également du bon suivi de la demande de correction par son personnel.

Paraphe YZ Paraphe PG

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

4.2 : Les modalités d'application de la maintenance corrective

Pour chaque Anomalie, le Client adressera à FuturMaster, par courrier électronique ou télécopie, la Fiche d'intervention dont un modèle a été annexé à la Procédure de correction des Anomalies. Après classification de l'Anomalie ainsi décrite par le Client sur la Fiche d'intervention, FuturMaster s'engage à en assurer la correction à distance dans les conditions décrites en Annexe B.

Pour les Anomalies perturbant sérieusement l'organisation de l'entreprise ou susceptibles de mettre en péril à très court terme son exploitation, FuturMaster proposera une solution de contournement provisoire dans l'attente de la correction définitive. Lorsque des solutions de contournement sont mises en œuvre, celles-ci doivent être provisoires et complétées par une correction définitive. Les solutions de contournement ne doivent pas dégrader les fonctionnalités de la Solution ni affecter l'activité du Client.

Il est entendu que le Prestataire ne peut intervenir sur La Solution sans l'autorisation préalable et écrite du Client. En outre, le Prestataire s'engage à informer le Client de la date et de l'heure, dans un délai raisonnable pour le Client à partir de laquelle la Solution est temporairement indisponible, ainsi que la durée de l'indisponibilité, afin que le Client puisse informer les Utilisateurs.

Le Client pourra obtenir des informations sur l'évolution du traitement de sa demande dans le cadre de la Procédure de correction des Anomalies. A ce titre, FuturMaster s'engage à fournir le statut du traitement de l'Anomalie, les prochaines étapes planifiées et le nom de la personne en charge du suivi du traitement de l'Anomalie dans son organisation ainsi qu'un rappel des actions et informations attendues de la part du Client.

Le travail de recherche effectuée par FuturMaster et son intervention donne lieu à une facturation supplémentaire, au tarif en vigueur, si l'Anomalie résulte des situations suivantes :

- accidents, mauvaise utilisation du Matériel, mauvaise qualité ou irrégularité de l'alimentation électrique ;
- non-respect des obligations du Client énoncées à la présente Annexe ;
- Anomalies provoquées par une intervention ou tentative d'intervention effectuée par le Client en dehors des opérations de contrôle simples prescrites par FuturMaster ;
- Anomalies provoquées par un environnement défectueux, non conforme aux fonctionnalités décrites en Annexe C du Contrat, ou différentes de l'environnement initial.

4.3 : Exclusion du périmètre de la maintenance corrective

La prestation de maintenance corrective ne comprend pas :

- les modifications et corrections touchant le Paramétrage et les Développements Spécifiques ;
- les interventions sur des logiciels autres que le Progiciel et notamment le Système d'Exploitation ;
- tout dépannage ou intervention sur le Matériel ou les Serveurs ;
- plus généralement, tout incident qui ne s'avèrent pas relever d'une Anomalie du Progiciel ;
- la réinstallation du Progiciel et des données du Client sur les Serveurs suite à une panne de Matériel n'étant pas causé par FuturMaster;
- toute intervention sur site sauf si l'Anomalie est considérée comme bloquante.

4.4 : Les délais d'interventions de la maintenance corrective

Le service de maintenance corrective de FuturMaster est accessible tous les jours ouvrables du Lundi au Vendredi, exception faite des jours fériés, de 9h à 18h.

Dans le cadre de la prestation de maintenance corrective dont les modalités sont décrites à l'Annexe B ci-jointe, FuturMaster s'engage à intervenir dans un délai de :

- 12 heures en cas d'Anomalie majeure ou mineure
- 4 heures en cas d'Anomalie bloquante.

En cas de dépassement des délais susmentionnés, FuturMaster devra verser au Client des pénalités de retard d'intervention (ci-après désigné : Pénalités de retard d'intervention) calculées comme suit :

P = R * J / 50

- R correspondant au montant de la dernière Souscription annuelle payée à FuturMaster ;

Paraphe YZ Paraphe PG

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

- J correspondant au nombre de jours de retard ouvrés à compter de la réception de la mise en demeure adressée par le Client.

Les Parties conviennent que le montant des Pénalités de retard d'intervention ne pourra être supérieur à 20 % du montant annuel de la Souscription pour la période annuelle en cours.

5. Maintenance évolutive

5.1 : Le périmètre de la maintenance évolutive

Dans le cadre du présent contrat FuturMaster s'engage à fournir au Client sans surcoût les Mises à Jour et les nouvelles versions du Progiciel accompagnées de leur Documentation.

5.2 : Les modalités d'application de la maintenance évolutive

Les mises à jour sont effectuées à l'initiative de FuturMaster et validé par le Client qui décide de la nature, de la date, de l'heure et de la durée (intervention et mise à jour comprises) des Prestations de Maintenance évolutive qu'il entend effectuer tout en respectant un délai de prévenance raisonnable de un (1) mois à l'avance vis-à-vis du Client. Il indiquera la durée estimée d'indisponibilité. Suite à cette information, le Client pourra convenir avec le Prestataire d'une date ultérieure.

Les mises à jour seront adressées par FuturMaster au Client. Le Client aura la responsabilité du choix de l'installation des mises à jour et des nouvelles versions. Les interventions liées à l'installation des Mises à jour et des versions incombent au Prestataire. Le contenu des mises à jour et les fonctionnalités nouvelles qu'elles apportent restent à la seule initiative de FuturMaster.

5.3 : Exclusion du périmètre de la maintenance évolutive

La prestation de maintenance évolutive ne comprend pas :

- la fourniture de nouvelles versions de systèmes d'exploitation. ;
- la fourniture de matériels (mémoire supplémentaire, coprocesseur, lecteur du support...) ou d'autres logiciels qui pourraient être nécessaires pour l'utilisation des nouvelles versions (notamment la fourniture de nouvelles versions de systèmes d'exploitation) ;
- l'obligation de mise à jour en cas de modification de la législation ou du droit en vigueur ;
- le paramétrage, l'installation, la mise en œuvre et la formation sur les nouvelles versions du Progiciel ;

6. Obligations du Client

Le bon accomplissement des prestations de Maintenance par FuturMaster nécessite de la part du Client l'observation des obligations suivantes :

- la connaissance de l'utilisation du Progiciel par la pratique des stages de formation proposés au Client à l'installation du système ;
- le respect des règles d'utilisation du Progiciel, en particulier celles relatives à la bonne fin d'exécution des programmes ;
- le respect des règles de sauvegarde des données et des programmes. FuturMaster ne peut être déclaré responsable en cas de destruction accidentelle. ;
- les transmissions à FuturMaster des codes d'accès et des consignes éventuelles de sécurité propres au site dans le cadre de la Procédure d'intervention à distance décrite en Annexe B ;
- respecter la Configuration technique décrite en Annexe D du Contrat.
- s'assurer de la robustesse de la configuration technique dans laquelle le Progiciel doit être utilisé ;
- la coopération du Client aux opérations de maintenance ;
- informer FuturMaster de tout déplacement du site d'exploitation du Progiciel ;
- consigner dans un registre toutes les anomalies intervenues dans le fonctionnement du Progiciel.

Paraphe YZ Paraphe PG

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

Le Client désignera parmi son personnel deux interlocuteurs responsables (« Interlocuteurs du Client ») de la relation permanente avec FuturMaster. Ces Interlocuteurs du Client seront nommés d'un commun accord entre les Parties et désignés par la Fiche d'intervention faisant partie intégrante de la procédure de maintenance corrective décrite à l'Annexe B.

Paraphe YZ Paraphe

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

Annexe C Fonctionnalités

Type	Fonction / use case
Maintenance des données référentielles	Intégration des données référentielles (produits, channels, clients, sites…)
	Intégration des historiques de commande et de facturation en volume
Prévision Calculée	Correction automatique et/ou manuelle des historiques
	Calcul statistique des prévisions
	Gestion par exception sur la base de la segmentation de la demande
	Calcul des prévisions sur la base de données externes
Enrichissement & décisions business	Intégration/Saisie des prévisions commerciales ➔ saisonnalisation et répartition à l'article
	Ajustement dynamique à n'importe quel niveau par l'équipe commerciale d'une prévision calculée par le système
	Mise en place d'un workflow collaboratif et outils de pilotage
	Gestion du cycle de vie produits (Phase-In et Phase-Out)
	Gestion avancée des opportunités commerciales (Module Additionnel)
	Gestion des quotas
	Intégration du budget (Finance) ➔ saisonnalisation et répartition à l'article
Challenge & validation de la prévision	Intégration du carnet de commandes
	Consommation de la prévision par le carnet de commandes
	Valorisation des prévisions (Exemple PMV)
	Comparaison au budget
	Initialisation et suivi des budgets (Module Additionnel)
	Processus collaboratif de validation des prévisions (Finance, Commerce, Supply Chain, Clients) au travers de workflow
	Scénario
	Mis à disposition d'alertes, d'indicateurs & KPIs standards (Dashboard): • *Fiabilité de la prévision* • *Variabilité de la prévision* • *Selon les différentes hiérarchies, mailles de temps, unités de mesure* • *Alertes sur les commandes du mois en cours versus la prévision* • *Suivi codes prioritaires* • *Alertes sur les quotas*
Alimentation Supply	Eclatement de la prévision mensuelle à la maille hebdomadaire
	Affectation de la prévision à l'entité de stockage ou de production

Paraphe YZ Paraphe PG

Docusign Envelope ID: 5D3250FE-D9B4-4537-95A8-C48093CE0B22

Paraphe YZ Paraphe PG